

1501582-56.2018.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... jeans estava no cruzamento praticando tráfico. Foram até lá e viram a ré e, em abordagem, encontraram com ela 8 porções de cocaína, 6 porções de crack e R\$ 90,00 em dinheiro. Disseram que ela confirmou o tráfico e que havia outra mulher se aproximando, que também foi abordada e disse que ia comprar naquele lugar.

Essa pessoa foi ouvida na fase inquisitiva, mas nada soube ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501582-56.2018.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501582-56.2018.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2054938/2018 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 1566303 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 7646/18/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2054938 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7646/18/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2054938/2018 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2054938 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7646/18/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2054938 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7646/18/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOCILENE CAROLINA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos etc.,

JOCILENE CAROLINA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, porque em 16 de agosto de 2018, por volta das 11h12min, na Rua M-10, esquina com Avenida M-21,

Bairro Jardim Independência, nesta comarca de Rio Claro, a acusada trazido consigo, para fins de comércio, 8 cápsulas contendo 0,97 gramas de cocaína e 6 invólucros contendo 1,8 gramas de crack, substâncias que são entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusada foi notificada (fls. 76), apresentou defesa prévia (fls. 80/85) e a denúncia foi recebida (fls. 92/94).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais (fls. 153).

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação da acusada nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu, a absolvição, por falta de prova, ou desclassificação para porte de entorpecente, com aplicação de benefícios legais em caso de condenação.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

No mérito, a desclassificação do delito de tráfico para porte de entorpecente se impõe.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo pericial de fls. 56/58.

Ocorre que não se pode imputar a autoria delitiva à acusada, tal como consta da denúncia.

Ouvida perante a autoridade policial, a ré ficou em silêncio.

Em juízo, negou a posse da droga, alegando que estava no local porque, tendo recebido seu pagamento, estava a caminho de comprar cerveja e droga, porque, na época, usava muito entorpecente.

Os policiais militares André e Taís contaram que estavam em patrulhamento pelo bairro e receberam denúncia de uma pessoa que não quis se identificar, no sentido de que uma mulher negra de calça jeans estava no cruzamento praticando tráfico. Foram até lá e viram a ré e, em abordagem, encontraram com ela 8 porções de cocaína, 6 porções de crack e R\$ 90,00 em dinheiro. Disseram que ela confirmou o tráfico e que havia outra mulher se aproximando, que também foi abordada e disse que ia comprar naquele lugar.

Essa pessoa foi ouvida na fase inquisitiva, mas nada soube informar sobre eventual atividade ilícita da ré.

Como se vê da prova colhida, a ré estava num ponto de venda de droga, na posse de dois tipos de entorpecente, todavia, não foi surpreendida na prática de nenhum ato que indicasse, com certeza, a traficância. Trazia quantia de dinheiro (R\$ 90,00), que disse ser decorrente do trabalho de babá, o que foi confirmado pelas testemunhas ouvidas.

Por fim, a menção à denúncia anônima do envolvimento da acusada com a traficância e o fato de estar em local de venda de droga constituem meros indícios que, ainda que somados, não se transmudam em elemento de prova suficiente a embasar uma

condenação.

Note-se que as testemunhas também informaram que, naquela época, a acusada estava fazendo uso excessivo de entorpecente, o que pode explicar sua presença no local para adquirir entorpecente, como ela mesma admite, e a ausência de qualquer outro envolvimento criminal posterior fortalece essa versão.

Assim sendo, não está afastada a hipótese de que as drogas com ela encontradas eram destinada ao seu próprio uso, devendo a acusada ser responsabilizado unicamente pelo delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, uma vez fundamentada, passo à dosimetria da pena, consoante o artigo 68 do Código Penal.

1ª fase: A ré é primária e não se pode dizer tenha maus antecedentes. Já foi agraciada com a pena de advertência (processo 9237-61.2015, 2ª Vara Criminal), porém há mais de cinco anos. Assim, faz jus novamente à pena mais branda, pelo que, bem sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo pena de advertência;

2ª fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar;

3ª fase: Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar JOCILENE CAROLINA DE OLIVEIRA pela prática do crime consubstanciado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência.

Autorizo recurso em liberdade.

Determino a destruição das drogas e a liberação do dinheiro apreendido em favor da ré.

Custas “ex lege”.

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 02 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA